



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Alcaldía de Remedios

REMEDIOS POR
REMEDIOS

OTROSI No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SPDT-340-2021

OBJETO:	"CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VEREDA MATA BAJA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".
CONTRATISTA:	CORPORACION ECOLOGICA Y AMBIENTAL CON IDENTIDAD.
NIT. N°:	830.504.046-3
CONTRATO NO.:	SPDT - 340 - 2021
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	30 DE DICIEMBRE 2021
FECHA DE INICIO:	12 DE ENERO 2022
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESÉS
FECHA DE TERMINACIÓN:	12 DE JULIO 2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS (\$ 395.081.771) IVA INCLUIDO.
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS (\$ 395.081.771) IVA INCLUIDO.

Entre los suscritos a saber: **LUISA MARIA ESTRADA ÁLVAREZ**, mayor de edad e identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.152.197.373 expedida en Remedios, quien actúa en nombre y representación del Municipio de Remedios-Antioquia, Nit 8909843124, debidamente autorizada, de conformidad con el Decreto de Encargo No. 115 del 30 de junio de 2022 y de acuerdo a las atribuciones otorgadas por la Constitución Política de Colombia en su artículo 315, la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, la Ley 136 de 1994, por la naturaleza del cargo y quien para efectos del presente contrato se denominará EL MUNICIPIO - **CONTRATANTE**, por una parte, **JOSÉ GUSTAVO HUGITA MIRANDA** identificado con Cédula de Ciudadanía No.71.638.019 quien para el efecto del presente documento se denominará el **INTERVENTOR**, **CORPORACIÓN ECOLÓGICA Y AMBIENTAL CON IDENTIDAD PROPIA - COREACID**, con NIT 830.504.046-3, representada legalmente por la Señora **JUANA DE DIOS PEREA M.** identificada con Cédula de Ciudadanía No. 43.736.758, quien en adelante y para efectos del vínculo contractual se denominará **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente otrosi 01 al CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SPDT-340-2021, teniendo en cuenta las siguientes,

CONSIDERACIONES

¡VALE LA PENA SOÑAR!

alcaldia@remedios-antioquia.gov.co – Teléfono: 57 (4) 830 3130
Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 308 - Código Postal 052820
www.remedios-antioquia.gov.co



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

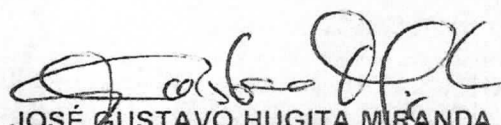
Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial

 **POR
REMEDIOS**

CLÁUSULA QUINTA. DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS AMPAROS: El Contratista, se compromete a actualizar la vigencia de cobertura de las pólizas y/o amparos de garantía a los que hubiere lugar.

Dado en Remedios, Antioquia el día 12 de julio de 2022


LUISA MARIA ESTRADA ALVAREZ
Alcaldesa Municipal (E)
Decreto de Encargo 115 del 30/06/2022


JOSÉ GUSTAVO HUGITA MIRANDA
Contratista/Interventor

Proyecto:	Revisó:
Nombre: Jorge A. Herrera G	Nombre: Alejandro Bedoya
Cargo: Asesor Externo – Componente Jurídico	Cargo: Abogado Contratista
Firma:	Firma



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Alcaldía de Remedios

 **POR
REMEDIOS**

1. Que, en el marco constitucional, señala la Constitución Política de Colombia en el Artículo primero, Que *"Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la que prevalece el interés general"*.
2. El artículo segundo de la Constitución Política de Colombia de 1991, expresa como fines esenciales del estado, promover la prosperidad general, en ese sentido las Entidades Territoriales, del orden nacional, departamental, distrital y municipal, deben propender por realizar acciones dentro de su jurisdicción territorial que contribuya a la búsqueda del cumplimiento de los predichos fines. Como quiera que, la ejecución del erario ha de realizarse, entre otras, mediante la contratación estatal, esta a su vez debe tener con fin único satisfacer necesidades de la población en general y velar por la protección de su interés colectivo.
3. Así mismo, el artículo 209 superior (o Constitucional) manifiesta que los principios inherentes a la función administrativa y pública, son entre otros, el de celeridad, eficacia y economía, los cuales, se deben adherir a las actuaciones diarias y rutinarias de las entidades territoriales.
4. Que es facultad de la entidad contratante, la modificación, previo acuerdo entre las partes, teniendo en cuenta que, conforme al numeral 1° del Artículo 14 de la Ley 80 de 1993, que establece frente a las formas que tienen las entidades de cumplir con los objetos contractuales, lo siguiente. **"ARTÍCULO 14. DE LOS MEDIOS QUE PUEDEN UTILIZAR LAS ENTIDADES ESTATALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y la vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán, en los casos previstos en el numeral 2° de este artículo, interpretar los documentos contractuales, y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado"**.
5. Que la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-300 de 25 de abril de 2012 (bajo una línea con el Consejo de Estado) asevera de las posibles modificaciones que son susceptibles en el desarrollo del objeto contractual y, en general del contrato, expresó:

*"La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que **la posibilidad de modificar los***

¡VALE LA PENA SOÑAR!

alcaldia@remedios-antioquia.gov.co – Teléfono: 57 (4) 830 3130

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 308 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Alcaldía de Remedios

 **POR
REMEDIOS**

contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines esenciales del Estado”.

6. Que la Corte Constitucional igualmente ha establecido por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén los artículos 14 y 18 de la Ley 80 de 1993, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para () evitar la paralización o afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, entre otros.
7. Que el día Treinta (30) de Diciembre de 2021, las partes firmaron el contrato de CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SPDT-340-2021.
8. Que el día Doce (12) de Enero de 2022, las partes firmaron el acta de inicio al CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SPDT-340-2021.
9. Que el Contrato Estatal puede ser modificado, previo acuerdo entre las partes, a través de aquel instrumento en cual se pretende introducir variaciones al Contrato sin que por esto se afecte su esencia, tales como obligaciones específicas, condiciones técnicas, designaciones de supervisión, etc.
10. Que En el marco constitucional, señala la Constitución Política de Colombia en el Artículo 1. Que “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la que prevalece el interés general”.
11. Que se ha determinado que El municipio, se consagra en la Constitución Política, como la Entidad fundamental de la división política administrativa del Estado y como tal le corresponde “prestar los servicios públicos que determine la ley”; Los servicios públicos son inherentes a las finalidades sociales del Estado, las cuales se resumen en el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población y en la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable, guardando plena armonía con lo preceptuado por el artículo 2° de la Constitución Política, que establece que “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (...)”. Es así como las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

¡VALE LA PENA SOÑAR!

alcaldia@remedios-antioquia.gov.co – Teléfono: 57 (4) 830 3130

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 308 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Alcaldía de Remedios

 **POR
REMEDIOS**

12. Que se define el presente documento de OTROSI al Contrato, como aquel instrumento mediante el cual se pretende introducir variaciones al contrato sin que por esto se afecte su esencia. Lo anterior únicamente es posible previa justificación por parte de la entidad y valoración de la viabilidad técnica de la misma, teniendo en cuenta que con ella no se causa algún agravio a la Entidad o desequilibrio económico a EL CONTRATISTA, y explicar las razones que fundamentan la procedencia de la modificación, Estas surgen por un hecho ajeno a las partes contratantes que puede retrasar la ejecución, por actividades no previstas que se deban desarrollar, surgimiento de una nueva necesidad que es a fin al objeto contractual y cuya existencia no era previsible al momento de elaboración del respectivo estudio previo.
13. Que los distintos preceptos normativos, contemplados en la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, aunando a los presupuestos fácticos y técnicos, hacen posible que las partes intervinientes de común acuerdo puedan realizar la presente modificación a través de la suscripción del documento de OTROSÍ N° 1 al Contrato de Obra Pública No. SPDT-340-2021, cuyo objeto es: "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VEREDA MATA BAJA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".
14. Que media solicitud elevada por el Contratista, fechada el día 29 de Junio de 2022, mediante la cual esboza como motivos para la solicitud los siguientes:
 1. La fuerte ola invernal que sufrió la vereda mata baja municipio de Remedios, desde los meses de marzo, abril, y mayo, afectó el estado de la vía y el tránsito de vehículos de carga, lo que conllevó al incremento en el valor del transporte, la disponibilidad en el servicio, escases en la oferta del material de cantera, e incremento en el valor del mismo.
 2. Además, el invierno afectó la ejecución de la actividad de la excavación de caisson, debido al aumento del nivel del cauce en el río y por consiguiente el nivel freático en la excavación dificultando su abatimiento.
 3. La actividad extra de excavación en roca disminuyó el rendimiento de la actividad de excavación respecto al que se tenía previsto inicialmente.
 4. El valor en el mercado del acero ha presentado un incremento progresivo debido a los conflictos internacionales.
 5. La presencia de las personas al margen de la ley del conflicto armado; la cual generó atrasos acumulativos en las actividades de la obra y en el suministro de los materiales por 15 días, hizo necesario retirar al personal de COREACID que laboraba, obligando a suspender todas las actividades relacionadas con la ejecución de la obra.
 6. El artículo 871 del Código de Comercio, con redacción similar al artículo 1603 del Código Civil, ordena que los contratos deberán ejecutarse de buena fe y que por consiguiente obligan a lo que en ellos se pacte y a todo lo que corresponda a su naturaleza. COREACID, al no contar con derechos de ocupación de cauce se ha visto en

¡VALE LA PENA SOÑAR!

alcaldia@remedios-antioquia.gov.co – Teléfono: 57 (4) 830 3130

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 308 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Alcaldía de Remedios

 **POR
REMEDIOS**

la necesidad de consultar con firmas en suministros de equipo de construcción con el fin de realizar la obra falsa para la construcción de la losa del puente.

7. Se evidencia la necesidad de incluir obras complementarias con el fin de generar estabilidad a la obra, evitando la erosión del suelo aledaño a los estribos existentes, debido a que en el estudio hidrológico se referencia el incremento del nivel de lamina de 2.5 m.

8. Que dicha prórroga se hace necesario para la consecución de la ejecución del contrato, la firma COREACID solicita al Municipio de Remedios, conceder prórroga de tres (3) meses.

9. COREACID presenta plan de contingencia, teniendo en cuenta los 3 meses adicionales, con el fin de cumplir el objeto del contrato. El plan de contingencia consiste en la presentación del proceso constructivo de las actividades faltantes, la programación de obra y de suministro de materiales, equipo y personal ajustado a la prórroga solicitada, para conocimiento de la interventoría y del supervisor del contrato.

15. Que a la solicitud indicada, efectivamente, el Contratista adjunta El plan de contingencia consiste en la presentación del proceso constructivo de las actividades faltantes, la programación de obra y de suministro de materiales, equipo y personal ajustado a la prórroga solicitada, para conocimiento de la interventoría y del supervisor del contrato.

16. Que Desde la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial se presenta concepto de viabilidad desde el aspecto técnico para llevar a efecto la suscripción del presente documento de OTROSÍ, conforme a los siguientes criterios:

"La SPDT ve razonable lo expuesto por los contratistas, basados en la ola invernal presentada por los efectos de la niña, las condiciones de paros armados dentro de la región, la escasez de materiales y las razones constructivas que han generado dificultades en campo."

17. Que los distintos preceptos normativos, contemplados en la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, aunando a los presupuestos facticos y técnicos como elementos fundantes de viabilidad emanados de la Entidad a través de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial e hilvanados a la solicitud realizada por EL Contratista, hacen posible que las partes intervinientes de común acuerdo puedan realizar el presente OTROSÍ N° 1, modificando El Contrato de Obra Pública No. SPDT-340-2021, cuyo objeto es: "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VEREDA MATA BAJA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".

18. Que de acuerdo a lo expuesto, las partes desean suscribir un otrosí, el cual se registrará por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULAS

¡VALE LA PENA SOÑAR!

alcaldia@remedios-antioquia.gov.co - Teléfono: 57 (4) 830 3130
Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 308 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Alcaldía de Remedios

177 POR
REMEDIOS

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo del contrato por el término de Tres (3) meses más, por las razones expuestas en la justificación de antecedentes a la presente acta contractual, conforme a lo anterior, se modifica la cláusula segunda, en los siguientes términos:

“SEGUNDA. PLAZO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA: El plazo del presente contrato será de NUEVE (9) MESES de acuerdo con el cronograma propuesto por el municipio y contados a partir de la firma del acta de inicio de las obras, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución”.

CLÁUSULA SEGUNDA. PUBLICACIONES: La presente modificación una vez perfeccionada, deberá ser publicada por el MUNICIPIO en el Portal SIA OBSERVA de la Contraloría y en el SECOP.

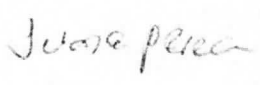
CLÁUSULA TERCERA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes.

CLÁUSULA CUARTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente Modificación se perfecciona con la firma de las partes.

CLÁUSULA QUINTA. DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS AMPAROS: El Contratista, se compromete a actualizar la vigencia de cobertura de las pólizas y/o amparos de garantía a los que hubiere lugar.

Dado en Remedios, Antioquia el día 12 de julio de 2022


LUISA MARIA ESTRADA ÁLVAREZ
Alcaldesa Municipal (E)
Decreto Encargo 115 30/06/2022
Contratista


JUANA DE DIOS PEREA M.
Representante Legal - COREACID
Contratante


JOSÉ GUSTAVO HUGITA MIRANDA
Interventor

Proyecto	Reviso
Nombre Jorge A. Herrera G.	Nombre Alejandro Bedoya
Cargo Asesor Externo - Componente	Cargo Abogado Contratista
Jurídico	Firma
Firma	

¡VALE LA PENA SOÑAR!

alcaldia@remedios-antioquia.gov.co – Teléfono: 57 (4) 830 3130

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 308 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co

